



توصيف المقرر الدراسي (بكالوريوس)

اسم المقرر: قانون الإثبات
رمز المقرر: 2003227-3
البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي: قسم الأنظمة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: السادسة
تاريخ آخر مراجعة: 1446/9/10هـ



جدول المحتويات

- أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي: 3
- ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها: 4
- ج. موضوعات المقرر 6
- د. أنشطة تقييم الطلبة 7
- هـ. مصادر التعلم والمرافق: 7
- و. تقويم جودة المقرر: 8
- ز. اعتماد التوصيف: 8



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

1. التعريف بالمقرر الدراسي

1. الساعات المعتمدة: (ثلاث ساعات)

2. نوع المقرر

أ-	☐ متطلب جامعة	☐ متطلب كلية	☒ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب -	☒ إجباري		☐ اختياري		

3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الخامس)

4. الوصف العام للمقرر

تعريف الطالب أن الإثبات هو روح الحق - تعريف الطالب بوسائل الإثبات - تعريف الطالب بمدى حرص الدولة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال الإثبات - تعريف الطالب بأن القاضي لا يتمتع بحرية تامة في تكوين اقتناعاته في الإثبات القانوني بل هو مقيد بالأدلة المحددة شرعاً وقانوناً - تعريف الطالب بأن الإثبات يحقق الصالح العام لأنه يهدف إلى تحقيق غايات عملية هي الفصل في المنازعات وحماية الحقوق - تعريف الطالب بأن التنظيم القانوني للإثبات يقوم على اعتبارين أساسيين هما العدالة واستقرار التعامل .

5- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

مصادر الالتزام

6- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

7. الهدف الرئيس للمقرر

- تنمية قدرة الطالب على التعامل مع القضايا ذات التي تحتاج الى الاثبات بالطرق القانونية.
- تنمية قدرة الطالب على تحليل الوقائع ومعرفة الوسيلة الأنسب في الاثبات.
- تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل الاثبات الحديثة.
- تنمية قدرة الطالب على الربط بين وسائل الاثبات التقليدية ووسائل الاثبات الالكترونية.

2. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم التقليدي	45 = (3×15) ساعة	100%

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم التقليدي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

3. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	45	%100
2	معمل أو إستوديو	-	-
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	45	%100

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يفهم الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر كالأثبات القضائي والأثبات التقليدي والإلكتروني .	1ع	- المحاضرات - الحوار والمناقشة	- الاختبارات النظرية - تقييم الواجبات
1.2	أن يستنبط ويوضح الطالب الأحكام القانونية المتعلقة بكيفية الاثبات في المنازعات المدنية والمنازعات الجنائية والتجارية والإدارية.	2ع	- المحاضرات - المناقشة الجماعية	- الاختبارات النظرية - المناقشات الشفهية - اثناء المحاضرات
1.3	أن يعرف الطالب أوجه الفرق بين التوقيع	3ع	- المحاضرة - الحوار والمناقشة	- الاختبار النهائية - واجبات منزلية

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	التقليدي والتوقييع الالكتروني، وكيفية اثبات كل منهما.		الجماعية - عرض النماذج العملية	وأبحاث (سواءً جماعية أم فردية)
2.0	المهارات			
2.1	أن يحلل الطالب الأسس القانونية التي يقوم عليها نظام الاثبات في النظام السعودي.	م1	- المحاضرات - التدريب على الأساليب والطرق المستخدمة في المقارنة	- الاختبارات النظرية - المناقشات الشفهية اثناء المحاضرات
2.2	أن يُطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفق وصحيح القانون فيما يتعلق بكيفية الاثبات في المنازعات المدنية والمنازعات الجنائية والتجارية والادارية .	م2	- المحاضرات - التدريب العملي	- الاختبارات النظرية - البحوث -الواجبات
2.3	أن يُقارن الطالب بين الاثبات التقليدي والاثبات الالكتروني.	م3	المحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.	ق1	المُحاضرات	بطاقة الملاحظات
3.2	أن يتحلى الطالب ضمن فريق المقرر بفاعلية وفقاً للقواعد المهنية.	ق2	العمل الجماعي	التقييم الصفي

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	القواعد الموضوعية العامة للإثبات، عناصر الإثبات القضائي، شروطه، من يتحمل عبء الإثبات.	3
2	الخصوم وحقهم في الإثبات ودور القاضي في الإثبات. مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام	3
3	الاقرار القضائي، تعريفه، خصائصه، شروطه، أركانه، آثاره.	3
4	طرق الإثبات التقليدية (الكتابة- اليمين، المعاينة، شهادة الشهود، الخبرة، القرائن) الكتابة كطريق أصلي من طرق الإثبات تعريفها وأهميتها ومجال الإثبات بالكتابة.	3
5	الأوراق الرسمية والعرفية وحجية كل منهما في الإثبات.	3
6	شهادة الشهود التعريف بالشهادة ونطاق الإثبات بالشهادة واجراءات الإثبات بالشهادة	3
7	الاختبار النصفى القرائن وحجية الشيء المحكوم فيه وأنواعها والتعريف بالحجية وشروطها	1 2
8	المعاينة والخبرة كطرق للإثبات	3
9	اليمين وأنواعه اليمين الحاسمة واليمين المتممة	3
10	الإثبات عبر الوسائل الحديثة (الكتابة الالكترونية)	3
11	التعاملات الالكترونية في النظام القانوني السعودي.	3
12	التوقيع الالكتروني، التوثيق الالكتروني)	3
13	شروط عرض السجلات والبيانات الالكترونية	3
14	التوقيع الالكتروني في النظام القانوني السعودي، تعريفه، شروطه، صورته، آثاره، اجراءاته. وحجيته في الإثبات.	3
15	التصديق الرقمي في النظام القانوني السعودي دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني بشأن التصديق الرقمي، شهادة التصديق ، مسؤوليات صاحب الشهادة الالكترونية.	3
16	الاختبار النهائي	
	المجموع	45

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	قواعد الاثبات في النظام القانوني السعودي والقانون المقارن (الاثبات التقليدي- الاثبات الالكتروني) د. متولي عبد المؤمن محمد المرسى د. ايمان مأمون أحمد سليمان، دار الاجادة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1444هـ-2023م.
المراجع المساندة	الاثبات في المواد المدنية والتجارية د. إبراهيم نجيب سعد
المصادر الإلكترونية	1. www.ao-academy.org 2. موقع وزارة العدل السعودية. موقع المكتبة الرقمية السعودية. http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
أخرى	الاعتماد على البرامج والتطبيقات الالكترونية على الكمبيوتر أو الأقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو الأنظمة الفنية

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب ، وعدد أجهزة الحاسب الآلي المتاحة
التجهيزات التقنية	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقييم
فاعلية التدريس	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى	-	-

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	23
تاريخ الجلسة	1446/9/10هـ

